



## منصة Z draft للعقود والاستشارات الذكية

صياغة ومراجعة العقود القانونية والاستشارات الذكية بسهولة وموثوقية

### عقد بيع وحدة سكنية عن طريق الميراث

تاريخ التحرير: ١ أغسطس ٢٠٢٦

رقم العقد: ZD-SALE-INH-2026-0001

#### بيانات البائع

| صفة البائع                | فرد                           |
|---------------------------|-------------------------------|
| الاسم الكامل للبائع       | حسام إبراهيم عبد الله         |
| الجنسية                   | مصري                          |
| الرقم القومي / جواز السفر | 29001011234567                |
| العنوان                   | القاهرة - جمهورية مصر العربية |
| رقم الهاتف                | 01000000000                   |

#### بيانات المشتري

| صفة المشتري               | فرد                           |
|---------------------------|-------------------------------|
| الاسم الكامل للمشتري      | محمود علي حسن                 |
| الجنسية                   | مصري                          |
| الرقم القومي / جواز السفر | 29001011234567                |
| العنوان                   | القاهرة - جمهورية مصر العربية |
| رقم الهاتف                | 01000000000                   |

## الوحدة السكنية

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| المحافظة                 | الإسكندرية          |
| المدينة / المركز         | الإسكندرية          |
| الحي / المنطقة           | سيدي بشر            |
| اسم الشارع               | شارع خالد بن الوليد |
| الدور                    | الثاني              |
| رقم الوحدة               | 7                   |
| المساحة الإجمالية بالمتر | ١٢٠                 |
| عدد غرف النوم            | ٢                   |
| عدد صالات الاستقبال      | ١                   |
| عدد الحمامات             | ١                   |
| عدد البلكونات            | ٢                   |
| هل يوجد مطبخ؟            | نعم                 |
| وصف التشطيب              | لوكس                |

## العدادات والحدود

|             |             |
|-------------|-------------|
| الحد البحري | الشارع      |
| الحد القبلي | جار         |
| الحد الشرقي | مدخل العقار |
| الحد الغربي | جار         |

## سند الملكية

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| نوع سند الملكية | إعلام وراثية |
|-----------------|--------------|

## بيانات الميراث وحق التصرف

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| اسم المورث                        | المرحوم إبراهيم عبد الله |
| رقم إعلام الوراثة                 | 845                      |
| المحكمة الصادر منها إعلام الوراثة | محكمة الأسرة بالإسكندرية |
| تاريخ إعلام الوراثة               | ١٠ مايو ٢٠٢٥             |
| حصة البائع الموروثة في الوحدة     | كامل الوحدة              |
| سند انفراد البائع بحق التصرف      | البائع هو الوارث الوحيد  |

## ثمن البيع

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| إجمالي ثمن البيع | ١,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري |
|------------------|---------------------|

## طريقة السداد

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| حالة وطريقة سداد الثمن | سداد كامل نقدًا |
|------------------------|-----------------|

## التسليم

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| هل تم التسليم عند التوقيع؟ | نعم   |
| حالة إشغال الوحدة          | خالية |

## المرفقات والمحكمة

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| المحكمة المختصة | محاكم الإسكندرية |
|-----------------|------------------|

## المادة الثانية: التمهيد

لما كان الطرف الأول (البائع) قد آلت إليه ملكية الوحدة السكنية محل هذا العقد بطريق الميراث، وذلك بموجب سند الملكية المبين بهذا العقد، وله حق التصرف فيها قانونًا، فقد أبدى رغبته في بيعها ونقل الحقوق المترتبة عليها إلى الطرف الثاني.

ولما كان الطرف الثاني (المشتري) قد اطلع على سند ملكية الطرف الأول، وبيانات الوحدة السكنية، وعابنها المعاينة النافية للجهالة، وقبل التعاقد بشأنها، فقد تالقت إرادة الطرفين، وهما بكامل أهليتهما القانونية، على إبرام هذا العقد وفقًا للشروط والأحكام الواردة فيه، مع التزامهما باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إلتزام آثاره، متى كان ذلك جائزًا ومقتضيًا وفقًا لأحكام القانون.

ومفسرا لجميع أحكامه، وتكون له ذات الحجية القانونية المقررة لسائر بنوده.

ومكمال ويُعد هذا التمهيد جزءًا من هذا العقد،

## المادة الثالثة: محل العقد

باع الطرف الأول (البائع) إلى الطرف الثاني (المشتري)، القابل لذلك، ببيعًا باتًا منجزًا، الوحدة السكنية المبينة أوصافها وحدودها بهذا العقد، وما يتبعها من كافة الحقوق والملحقات والمرافق التابعة لها، بما في ذلك حصتها الشائعة في أرض العقار المقام عليه البناء، والأجزاء المشتركة والحقوق والارتفاعات المرتبطة بها قانونًا، وذلك لقاء الثمن المبين بهذا العقد.

ويترتب على هذا البيع انتقال الحقوق الشخصية والالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلى الطرف الثاني من تاريخ التوقيع عليه، ويكون للطرف الثاني حق استئصال الوحدة والانتفاع بها واستعمالها وفقًا لأحكام هذا العقد.

أما انتقال الملكية العينية للوحدة السكنية، فيتم وفقًا لأحكام القانون، باستكمال إجراءات التسجيل متى كانت الوحدة قابلة للتسجيل واستوفت المتطلبات القانونية المقررة، أو بموجب حكم نهائي بصفة ونفاذ هذا العقد متى استلزمت الإجراءات القانونية ذلك، ويلتزم الطرفان باتخاذ جميع الإجراءات والمستندات والتوقيعات اللازمة إلتزام ذلك وفقًا لأحكام هذا العقد والقانون.

## المادة الخامسة: مصدر ملكية البائع للعقار (سند الملكية)

يُقر الطرف الأول (البائع) بأن الحق محل هذا التصرف قد آل إليه بطريق الميراث الشرعي عن المرحوم /  
وذلك بموجب إعالام الوراثة رقم (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) الصادر من محكمة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) بتاريخ [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] وبلاستناد إلى سند ملكية المورث وما تاله من مستندات قانونية تثبت انتقال الحقوق إليه.

ويُقر الطرف الأول بأن صفته كوريث، وما يملكه من حقوق في الوحدة السكنية محل هذا العقد، ثابتة وفقاً للمستندات المقدمة منه، وأن له الحق في مباشرة هذا التصرف في الحدود التي يقررها القانون، وبما لا يجاوز الحقوق الثابتة له أو التي آلت إليه قانوناً أو بموجب أي مستندات مكملّة.

كما يقر بأن سند ملكية المورث، والمستندات التي يستند إليها في هذا التصرف، ما زالت قائمة وسارية ولم يطرأ عليها ما ينال من حجيتها أو من حقه في التصرف، وأنه لم يسبق له التصرف في الحقوق محل هذا العقد للغير بأي تصرف يتعارض مع أحكامه.

ويلتزم الطرف الأول بتقديم إعالم الورثة، وسند ملكية المورث، وأي مستندات أو موافقات أو توكيلات أو تنازلت الزمة إثبات حقه في التصرف وإتمام إجراءات التسجيل أو دعوى صحة ونفاذ العقد، متى كانت مطلوبة قانوناً، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية عن صحة هذه المستندات والبيانات.

## المادة السادسة: ثمن البيع وإقرار بالمخالصة النهائية

اتفق الطرفان على أن إجمالي ثمن بيع الوحدة السكنية محل هذا العقد هو مبلغ وقدره (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) جنيهاً مصرياً (فقط... جنيهاً مصرياً ال غير).

ويُقر الطرفان إقراراً نهائياً بأن هذا الثمن هو الثمن الحقيقي والفعلي المطابق لإرادتهما المشتركة والمتفق عليه بينهما، وقد أسقط الطرف الأول (البائع) المطالبة بفسخ العقد أو تعديله أو زيادة الثمن مستقبلاً بدعوى الغبن أو تغيير الظروف الاقتصادية أو تبدل القيمة الشرائية للعملة.

الحالة الأولى: سداد الثمن كاملاً في مجلس العقد  
يُقر الطرف الأول (البائع) بأنه قد تسلم من الطرف الثاني (المشتري)، في مجلس هذا العقد وقبل التوقيع عليه، كامل ثمن البيع المبيّن أعلاه، ويُعتبر توقيعه على هذا العقد إقراراً نهائياً غير قابل للرجوع فيه باستالم كامل الثمن، ومخالصة نهائية وإبراء تام لزمة الطرف الثاني من أي التزام مالي ناشئ عن ثمن بيع الوحدة السكنية محل هذا العقد، دون إخلال بأي حقوق أو التزامات أخرى قد تنشأ ألي من الطرفين بموجب أحكام هذا العقد أو القوانين السارية.

الحالة الثانية: سداد الثمن بالتقسيط أو على دفعات  
في حال اتفاق الطرفين على سداد الثمن بالتقسيط، يكون ذلك وفقاً لما يلي:

1. دفعة مقدمة مقدارها [ ] جنيهاً مصرياً،  
أقر الطرف الأول (البائع) باستالمها من الطرف الثاني (المشتري) قبل التوقيع على هذا العقد، ويُعتبر توقيعه عليه مخالصة نهائية باستالمها.
  2. يلتزم الطرف الثاني بسداد باقي الثمن، وقدره [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] جنيهاً مصرياً، وفقاً لجدول سداد الأقساط المرفق بهذا العقد.
  3. طريقة سداد الأقساط: يتم سداد الأقساط بإحدى الوسائل المتفق عليها في جدول الأقساط أو بأي وسيلة كتابية يتفق عليها الطرفان، وتشمل على سبيل المثال: السداد النقدي بموجب إيصال موقع من الطرف الأول، أو التحويل البنكي، أو الإيداع بالحساب البنكي، أو الشيكات، أو المحافظ الإلكترونية (مثل إنستاباي)، أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان كتابة.
  4. "جدول سداد الثمن والأقساط" جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكماً ومفسراً له، وتكون البيانات الواردة به، من حيث قيمة الأقساط، وعددها، ومواعيد استحقاقها، وطريقة سدادها، ملزمة للطرفين.
  5. لا يُعتبر أي قسط مسدداً إلّا بثبوت استلامه من الطرف الأول أو من يمثله قانوناً، أو بثبوت قيده بالحساب البنكي المحدد، أو بأي وسيلة إثبات قانونية أخرى.
- وسائل الإثبات القانونية المتفق عليها، دليلاً على الوفاء بالقسط المشار إليه. وفي حال وجود تعارض بين البيانات الواردة بجدول الأقساط وأي بيان آخر بهذا العقد، تكون العبرة بالبيانات الثابتة بأخر محرر كتابي موقع من الطرفين.

جزاء التأخر في السداد

1. حالة التأخر في سداد قسط واحد (حلول الأجل): إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط في موعد استحقاقه لمدة تتجاوز [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] يوماً

(فترة سماح)، حلت واستحققت باقي الأقساط المؤجلة فوراً بقوة الاتفاق ودون حاجة لتوجيه إنذار، ويلتزم المشتري بسداد كامل المتبقي من الثمن فوراً كدفعة واحدة.

2. حالة التأخر في سداد قسطين متتاليين (الفسخ الوجوبي الصريح): إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين أو أي ثلاثة أقساط متفرقة، يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بقوة القانون وبمرتبة الشرط الفاسخ الصريح، دون حاجة إلى إعدار أو الحصول على حكم قضائي بالفسخ (إعمالاً لنص المادة 158 من القانون المدني).

3. آثار الفسخ: في حال تحقق الفسخ الوجوبي وفقاً للبند السابق، يلتزم الطرف الثاني برد العقار المبيع بحالته وقت التعاقد للطرف الأول، ويسقط حقه في استرداد ما سدده من مقدّم أو أقساط إلّا بعد خصم نسبة [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] % من إجمالي الثمن كتعويض اتفاقي نهائي وجزائي لصالح

الطرف الأول عن فترة وضع اليد وإشغال العين..  
4. عدم سقوط الشرط: ال يُعد قبول الطرف الأول ألي أقساط متأخرة بعد مواعيدها نزوالً منه عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، بل هو محض تيسير مؤقت ال يقيّد حقه في تفعيل الفسخ عند أي تأخر الحق.  
5. ال يحق للمشتري التصرف وبيع الوحدة محل العقد قبل سداد كامل الثمن، الا اذا حصل علي موافقة كتابية من الطرف الاول ( البائع ) وال يُخل ما تقدم بأي حقوق أو التزامات أخرى قد تنشأ ألي من الطرفين بموجب أحكام هذا العقد أو القوانين السارية.

## المادة السابعة: تسليم الوحدة السكنية

( في حالة البيع الكاش )

"يلتزم الطرف الأول (البائع) التزاماً نهائياً وقاطعاً بتسليم الوحدة المبيعة موضوع هذا العقد للطرف الثاني (المشتري) تسليم الحيابة القانونية والهادئة فور التوقيع على هذا العقد).

( في حالة اختيار البيع بالتقسيط )

يلتزم الطرف الأول (البائع) التزاماً نهائياً وقاطعاً بتسليم الوحدة المبيعة موضوع هذا العقد للطرف الثاني (المشتري) تسليم الحيابة القانونية والهادئة بعد سداد كامل الثمن وذلك من تاريخ سداد اخر قسط )

ويشترط لنفاذ وصحة هذا التسليم توافر الضوابط والمواصفات الآتية:

1. الحالة الإنشائية والهندسية: أن تكون الوحدة مطابقاً تماماً للمواصفات والرسومات الهندسية الملحقة بالعقد إن وجدت، وعلى حالة التشطيب المتفق عليها، وخالياً من أي عيوب إنشائية أو خفية تعوق الانتفاع به.
2. خلو العين من الشواغل: أن يتم التسليم والعقار خالٍ تماماً من الأشخاص، والمنقولات، والأمتعة، والشواغل، والأنقاض، وغير مشغول بأي حيازة أو عاقلة إجبارية للغير، وخالية من أي واطع يد يدعي حقاً عليها.
3. جزاء التأخير في التسليم: إذا تراخى أو تخلف الطرف الأول عن إتمام التسليم في الموعد المحدد يلتزم بأن يدفع للطرف الثاني تعويضاً اتفاقياً وقدره [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] عن كل يوم تأخير، فإذا تجاوزت مدة التأخير [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] يوماً، يُعتبر ذلك إخلالاً جوهرياً يعطي الطرف الثاني الحق في طلب فسخ العقد فوراً دون اعذار أو إنذار مع استرداد كافة ما سدده من مبالغ والتعويض، أو المطالبة بالتنفيذ العيني وفقاً لأحكام القانون وعلى نفقة البائع".

( في حالة اختار العميل ان الوحدة المشتراه مؤجرة )

4. إذا كانت الوحدة مؤجرة أو مشغولة باتفاق الطرفين، يقر المشتري بعلمه بذلك، ويلتزم البائع بتسليمه المستندات المتعلقة بالحيابة أو العاقلة القانونية القائمة وفقاً لما تم الاتفاق عليه .

## المادة الثامنة: انتقال الحيابة والانتفاع

يُقر الطرفان بأن انتقال الحيابة الفعلية والقانونية والهادئة للوحدة السكنية محل هذا العقد، وما يترتب عليها من حق الانتفاع والاستعمال اعتباراً من التاريخ المحدد للتسليم وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذا العقد، وذلك على النحو المتفق عليه بين الطرفين،  
والاستغفال، يكون

سواء كان التسليم قد تم عند التوقيع على هذا العقد، أو في تاريخ الحق يحدده الطرفان كتابة، أو بعد سداد كامل ثمن البيع في حالة الاتفاق على ذلك.

أولاً: انتقال الحيابة والانتفاع: يترتب على انتقال الحيابة انتقال حق الانتفاع والاستعمال والاستغفال إلى الطرف الثاني (المشتري)، ويصبح له وحده حق وضع اليد على الوحدة السكنية وإدارتها واستعمالها والتصرف في منافعها، وذلك في الحدود المقررة بهذا العقد وأحكام القانون.

إقراراً نهائياً بتمام التسليم الفعلي والقانوني

ثانياً: الإقرار بالتسليم: إذا تم التسليم في تاريخ توقيع هذا العقد، يُعد توقيع الطرفين عليه للوحدة السكنية، وبتمكين الطرف الثاني من حيازتها والانتفاع بها، وتسلمه ما يتعلق بها من مفاتيح أو وسائل دخول أو ملحقات إن وجدت.

أما إذا اتفق الطرفان على أن يكون التسليم في تاريخ الحق، فيثبت ذلك بمحضر استالم أو بمحرر كتابي موقع من الطرفين، ويُعد هذا ومفسراً له.

المحرر جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد ومكماً

اعتباراً من تاريخ انتقال الحيازة، يتحمل الطرف الثاني تبعة هالك الوحدة السكنية أو تلفها أو ما  
ثالثاً: انتقال تبعة الهالك والمخاطر :

يلحق بها من أضرار بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل الغير أو أي سبب أجنبي ال يد للطرف الأول فيه، وذلك دون إخلال بما  
يلتزم به الطرف الأول من ضمانات أو مسؤوليات ناشئة عن هذا العقد أو عن أحكام القانون، وعلى الأخص ضمان التعرض  
والاستحقاق، والعيوب السابقة على التسليم التي يلتزم بضمانها قانوناً، أو أي إخفاء متعمد لعب أو واقعة جوهرية مؤثرة في محل البيع.

اعتباراً من تاريخ انتقال الحيازة، يتحمل الطرف الثاني وحده المسؤولية القانونية عن استعمال  
رابعاً: المسؤولية عن استعمال الوحدة :

الوحدة السكنية، وعن جميع الأفعال أو التصرفات أو المخالفات أو التعديلات أو الأضرار التي تقع منه أو من تابعيه أو ممن يمكنهم من  
استعمال الوحدة، كما يتحمل الالتزامات الناشئة عن شغلها أو الانتفاع بها، وذلك دون إخلال بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية وفقاً للحكام  
القانون.

خامساً: براءة ذمة الطرف الأول من التزام التسليم: ي: تعتبر التزام الطرف الأول (البائع) بتسليم الوحدة السكنية ونقل حيازتها منفذاً  
بمجرد تحقق واقعة التسليم وفقاً لأحكام هذه المادة، وتبرأ ذمته من هذا الالتزام، مع بقاء جميع التزاماته وضماناته الأخرى المقررة  
بموجب هذا العقد أو أحكام القانون، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة بصحة الإقرارات والمستندات، وضمان التعرض والاستحقاق،  
وضمان العيوب التي يلتزم بها قانوناً، والالتزام باستكمال إجراءات نقل الملكية أو التسجيل متى كان ذلك واجباً بموجب هذا العقد أو  
القانون.

## المادة التاسعة: المستندات المؤيدة للميراث وصفة الطرف الاول في التصرف

يُقر الطرف الأول (البائع) بأن حقه في التصرف في الوحدة السكنية محل هذا العقد ثابت قانوناً، و

الحالة الأولى: وجود توكيل من باقي الورثة

يستند الطرف الأول في مباشرته هذا التصرف إلى توكيل رسمي رقم [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] لسنة [البيان المثبت بجدول بيانات العقد]  
صادر من مكتب توثيق [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] بتاريخ [البيان المثبت بجدول بيانات العقد]، صادر من باقي  
الورثة أو من أصحاب الحقوق، ويتضمن تخويله حق البيع والتصرف والتوقيع على العقود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام هذا  
التصرف.

ويُقر الطرف الأول (البائع) بأن التوكيل المشار إليه بعاليه كان صحيحاً وسارياً و نافذاً وقت إبرام هذا العقد، ولم يطرأ عليه أي إلغاء أو  
عدول أو انتهاء أو انقضاء أو قيد يحد من السلطات المخولة له بموجبه، وأن سلطته في البيع والتصرف ال تزال قائمة وسارية، ويتحمل  
وحده كافة الآثار القانونية المترتبة على عدم صحة هذا الإقرار أو ظهور ما يخالفه مستقبلاً.

الحالة الثانية: وجود عقد قسمة بين الورثة

وتراض مؤرخ في [البيان المثبت بجدول بيانات العقد]، اختص بموجبه بالوحدة السكنية  
آلت ملكية الوحدة السكنية محل هذا العقد إلى الطرف الأول بموجب عقد قسمة  
محل هذا العقد، وأصبح صاحب الحق في التصرف فيها.

الحالة الثالثة: وجود عقد تخارج أو تنازل

آلت جميع الحقوق المتعلقة بالوحدة السكنية إلى الطرف الأول بموجب عقد تخارج أو تنازل مؤرخ في [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] صادر من  
باقي الورثة أو من  
أصحاب الحقوق.

الحالة الرابعة: وجود عقد بيع أو تصرف من باقي الورثة

انتقلت إلى الطرف الأول جميع الحقوق المتعلقة بالوحدة السكنية محل هذا العقد بموجب عقد بيع أو أي تصرف قانوني آخر مؤرخ في / :  
، / صادر من باقي الورثة أو من أصحاب الحقوق.

الحالة الخامسة: الطرف الأول هو الوارث الوحيد

يُقر الطرف الأول بأن ملكية الوحدة السكنية محل هذا العقد قد آلت إليه بطريق الميراث الشرعي، وأنه الوارث الوحيد للمرحوم/  
[ ، وذلك بموجب إعالمة الوراثة رقم [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] الصادر من محكمة [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] بتاريخ (البيان المثبت  
بجدول بيانات العقد) وأنه ال يوجد أي ]  
وارث آخر يشاركه في ملكية الوحدة السكنية أو ينازعه في حق التصرف فيها.

الحالة السادسة: سند قانوني آخر

يستند الطرف الأول في حقه في التصرف إلى السند القانوني الآتي:

ويُقر الطرف الأول بأن السند القانوني صحيح وساري ونافذ وقت التوقيع على هذا العقد، ويمنحه الحق القانوني في التصرف في الوحدة السكنية محل البيع، كما يلتزم بتقديم أصله أو صورة رسمية أو صورة مطابقة لأصل منه كلما اقتضت إجراءات نقل الملكية أو التسجيل أو طلبها الطرف الثاني.

كما يضمن الطرف الأول صحة هذا السند ونفاذه، ويتحمل وحده جميع الآثار القانونية المترتبة على بطلانه أو انقضائه أو عدم كفايته إجازة التصرف محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقوق الطرف الثاني المقررة قانوناً أو بموجب هذا العقد.

ويلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني، بحسب الأحوال، صورة رسمية أو صورة مطابقة لأصل من المستندات الآتية:

1. عالم الوراثة.

2. شهادة الوفاة.

سند ملكية المورث أو المستند المثبت لحقه في الوحدة السكنية.

3. السند القانوني الذي يستند إليه الطرف الأول في التصرف.

4. أي مستندات أخرى الزمة إثبات انتقال الحق أو الستكمال إجراءات نقل الملكية أو التسجيل.

## المادة العاشرة: الضرائب والرسوم

توزع الضرائب والرسوم والمصروفات الناشئة عن هذا العقد على النحو الآتي:

1. ضريبة التصرفات العقارية: يلتزم ( الطرف البائع \_ المشتري ) بسداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة قانوناً عن هذا التصرف، وذلك في المواعيد ووفقاً لإجراءات المقررة قانوناً، مع عدم الإخلال بحق الجهات المختصة في الرجوع على الملتزم بها قانوناً.

2. رسوم وإجراءات نقل الملكية أو إثبات التصرف: يتحمل الطرف الثاني (المشتري)، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، جميع الرسوم والمصروفات المتعلقة بأي من الإجراءات الآتية بحسب الأحوال:

• رسوم وإجراءات الشهر العقاري والتسجيل.

• رسوم وإجراءات دعوى صحة ونفاذ العقد.

• رسوم وإجراءات دعوى صحة التوقيع.

أي رسوم أو مصروفات أخرى الزمة إلتتمام انتقال الحقوق محل هذا العقد.

ويلتزم الطرف الأول بالتعاون في اتخاذ الإجراءات والحضور والتوقيع على المستندات اللازمة متى كان ذلك واجباً بموجب هذا العقد أو القانون.

3. الرسوم الإدارية ونقل المرافق: يتحمل الطرف الثاني الرسوم الإدارية المقررة لنقل أو تغيير بيانات عدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وغيرها من المرافق، ورسوم نقل الملف الإداري لدى اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة أو المطور العقاري -إن وجد-، كما يتحمل رسوم تركيب عدادات جديدة إذا اقتضى الأمر.

وال يشمل ذلك أي متأخرات أو مديونيات أو غرامات أو التزامات مالية مستحقة عن مدة سابقة على تاريخ تسليم الوحدة، والتي يلتزم بها الطرف الأول.

4. الضرائب والرسوم السابقة على البيع: يلتزم الطرف الأول بسداد جميع الضرائب والرسوم والغرامات والمطالبات المالية المتعلقة بالوحدة السكنية عن الفترات السابقة على تاريخ توقيع هذا العقد، متى كان سبب استحقاقها سابقاً على البيع، ولو تم المطالبة بها أو ربطها بعد تاريخ التوقيع.

5. تقديم المستندات: يلتزم كل طرف بتقديم ما يخصه من مستندات أو بيانات أو توقيعات الزمة لحساب أو سداد الضرائب والرسوم أو الستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا العقد، وذلك خلال مدة معقولة من تاريخ طلبها من الطرف الآخر أو من الجهة المختصة.

## المادة الحادية عشر: تسوية المستحقات والمديونيات (المرافق)

يلتزم الطرف الأول (البائع) بسداد كافة المستحقات والرسوم والفواتير المتعلقة بالوحدة السكنية حتى تاريخ تسليمها للطرف الثاني، وعلى الأخص مستحقات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ورسوم الصيانة ورسوم اتحاد الشاغلين أو اتحاد المالك أو شركة إدارة العقار -إن وجدت-، ويتحمل وحده جميع المديونيات أو الغرامات أو المطالبات المالية التي يكون سبب استحقاقها سابقاً على تاريخ التسليم، ولو ظهرت أو تمت المطالبة بها بعد ذلك التاريخ.

وتنتقل إلى الطرف الثاني (المشتري)، اعتباراً من تاريخ التسليم، مسؤولية سداد جميع المستحقات والرسوم والفواتير الناشئة عن ارتفاعه بالوحدة السكنية أو استعمالها، كما يتحمل وحده الالتزامات المالية التي تستحق عن الفترات اللاحقة على تاريخ التسليم.

ويلتزم الطرفان، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة وشركات المرافق والجهات الإدارية لنقل أو تعديل بيانات العدادات أو ملفات المرافق أو المستفيد من الخدمة إلى اسم الطرف الثاني، وتقديم المستندات والتوقيعات اللازمة إلتزام تلك الإجراءات خلال مدة معقولة من تاريخ طلبها.

وال يترتب على عدم نقل العدادات أو تعديل بياناتها فوراً انتقال مسؤولية أي مديونيات أو التزامات مالية سابقة على تاريخ التسليم إلى الطرف الثاني، وتظل مسؤولية كل طرف قائمة وفقاً للفترة التي تخصه

## المادة الثانية عشر: إقرارات وضمانات الطرف الأول (البائع)

يُقر الطرف الأول (البائع) ويضمن للطرف الثاني (المشتري) ما يأتي:

أولاً: أن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي قدمها والمتعلقة بالوحدة السكنية محل هذا العقد أو بصفته في التصرف فيها صحيحة، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية عن عدم صحتها أو عدم مطابقتها للحقيقة.

ثانياً: أن الوحدة السكنية محل هذا العقد هي ذاتها المتفق على بيعها، وأن أوصافها وحدودها وملحقاتها المبينة بهذا العقد مطابقة للحالة الظاهرة لها وقت التعاقد.

ثالثاً: أن له الحق القانوني في التصرف في الوحدة السكنية محل هذا العقد، وأن صفته في هذا التصرف مستندة إلى السند المبين بالمادتين الخامسة والتاسعة من هذا العقد، وأن هذا السند صحيح وساري ونافذ وقت التوقيع.

رابعاً: أن الوحدة السكنية محل هذا العقد، في حدود ما يضمنه قانوناً، خالية من أي تصرف أو حق عيني أو شخصي أو حجز أو رهن أو اختصاص أو أي قيد قانوني صادر منه أو مترتب بسببه من شأنه الإخلال بحقوق الطرف الثاني أو الحيلولة دون تنفيذ هذا العقد أو نقل الحقوق المترتبة عليه.

خامساً: أنه لم يسبق له التصرف في الوحدة السكنية محل هذا العقد أو في الحقوق محل هذا التصرف ألي شخص آخر بما يتعارض مع أحكام هذا العقد، كما لم يصدر منه أي عمل أو تصرف من شأنه الانتقاص من الحقوق التي آلت إلى الطرف الثاني بموجب هذا العقد.

سادساً: يلتزم بعدم التعرض للطرف الثاني في حيازته أو انتفاعه بالوحدة السكنية أو في مباشرته للحقوق الناشئة عن هذا العقد، كما يضمن التعرض والاستحقاق في الحدود ووفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

إقراراً نهائياً بأن جميع ورثة المرحوم [البيان المثبت بجدول بيانات العقد] كاملوا الأهلية القانونية، وال يوجد بينهم أي قاصر أو ناقص  
سابعاً: يقر الطرف الأول (البائع)

أهلية أو عديم أهلية أو حمل مستكن أو أي شخص تستوجب حقوقه اتخاذ إجراءات قانونية خاصة أو الحصول على إذن من محكمة الأسرة أو أي جهة قضائية أو وصائية إجراء التصرف محل هذا العقد، كما يقر بعدم وجود أي وصاية أو قوامة أو والية أو إدارة للمال تتعلق بالتركة أو بأي جزء منها، ويتحمل وحده كافة المسؤوليات والآثار القانونية والتعويضات التي قد تترتب على عدم صحة هذا الإقرار أو ظهور ما يخالفه مستقبلاً.

## المادة الثالثة عشر: إقرارات الطرف الثاني (المشتري)

يُقر الطرف الثاني (المشتري) إقراراً نهائياً، صادراً عن إرادة حرة واعية، بما يأتي:

أولاً: بأنه يتمتع بكامل الأهلية القانونية اللازمة إبرام هذا العقد والتوقيع عليه والالتزام بأحكامه، وأنه غير خاضع ألي مانع قانوني يحول دون التعاقد.

ثانياً: بأنه قد عاين الوحدة السكنية محل هذا العقد معاينةً تامةً نافيةً للجهالة الفاحشة، ووقف على حالتها المادية والظاهرة، وقبل شرائها بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون أو هذا العقد من ضمانات تتعلق بالاستحقاق أو العيوب الخفية أو عدم التعرض.

ثالثاً: بأنه أطلع قبل التوقيع على هذا العقد على المستندات التي يستند إليها الطرف الأول في إثبات صفته وحقه في التصرف، وعلى الأخص إعلم الوراثة والمستندات المؤيدة لحق التصرف المنصوص عليها بالمادة التاسعة، وقبل التعاقد في ضوء ما قدمه الطرف الأول من مستندات، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على الطرف الأول إذا ثبت عدم صحة تلك المستندات أو عدم كفايتها قانوناً أو مخالفتها للحقيقة.

رابعاً: بأنه تسلّم الوحدة السكنية محل هذا العقد تسليماً فعلياً وقانونياً وفقاً لما هو ثابت بهذا العقد، وأصبحت في حيازته اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

خامساً: بأنه اطلع على جميع بيانات هذا العقد وشروطه وأحكامه ومالحقه، وفهم آثارها القانونية، وقبل الالتزام بها دون تحفظ.

( في حالة البيع بالتقسيط )

سادساً: يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه قد أبرم هذا العقد بعد دراسة التزاماته المالية، وأن لديه القدرة المالية اللازمة للوفاء بتمن البيع وأداء جميع الأقساط في مواعيد استحقاقها وفقاً لأحكام هذا العقد وملحق جدول سداد الأقساط، وأنه قبل الالتزام بذلك عن بيئة وإدراك كاملي، دون أن يخل هذا الإقرار بما قد يثبت له من حقوق يقررها القانون في الحالات الاستثنائية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

## المادة الرابعة عشر: الضمان القانوني

يضمن الطرف الأول (البائع) للطرف الثاني (المشتري) ضمان التعرض والاستحقاق وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، ويلتزم بتمكين الطرف الثاني من الانتفاع الهادئ بالوحدة السكنية محل هذا العقد، وعدم التعرض له في حيازتها أو الانتفاع بها أو مباشرة الحقوق الناشئة عن هذا العقد، سواء كان التعرض صادراً منه أو ممن يتلقى الحق عنه أو بسبب يرجع إلى واقعة سابقة على هذا العقد.

وفي حال تعرض الطرف الثاني المستحق كلياً أو جزئياً، أو ألي تعرض قانوني أو مادي يرجع سببه إلى واقعة سابقة على إبرام هذا العقد أو كان بسبب البائع، التزم الطرف الأول بكافة الضمانات والتعويضات التي يقررها القانون، وذلك دون إخلال بأي حقوق أو ضمانات أخرى مقررة بموجب هذا العقد.

كما يضمن الطرف الأول صحة صفته في التصرف، وصحة المستندات والأوراق التي استند إليها في بيع الوحدة السكنية، وعلى الأخص إعمال الوراثة، وسند ملكية المورث، وأي توكيلات أو عقود قسمة أو تخارج أو تنازل أو مستندات أخرى استند إليها في مباشرة هذا التصرف، ويقر بأنها صحيحة وسارية وناظدة وقت التوقيع على هذا العقد.

وفي حال ثبوت عدم صحة أي من تلك المستندات، أو عدم كفايتها قانوناً لإجازة التصرف، أو ظهور وارث أو صاحب حق أو أي سبب قانوني سابق على هذا العقد يترتب عليه المساس بحقوق الطرف الثاني أو يمنع انتقال الحق محل هذا العقد أو يترتب عليه استحقاق الوحدة السكنية كلياً أو جزئياً، التزم الطرف الأول بتحمل كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك، دون إخلال بحق الطرف الثاني في الرجوع عليه بجميع الحقوق والضمانات والتعويضات التي يقررها هذا العقد والقانون.

## المادة الخامسة عشر: التزامات الطرف الأول (البائع)

يلتزم الطرف الأول (البائع) بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد، وعلى الأخص ما يأتي:

أولاً: تمكين الطرف الثاني (المشتري) من الانتفاع الهادئ بالوحدة السكنية محل هذا العقد، وعدم التعرض له في حيازتها أو استعمالها أو الانتفاع بها، سواء كان التعرض صادراً منه أو من خلفه العام أو الخاص أو ممن تلقى الحق عنه، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون. ثانياً: تسليم جميع ما يتعلق بالوحدة السكنية من مفاتيح أو وسائل دخول أو مستندات أو ملحقات متفق على تسليمها وقت التعاقد، وتمكين الطرف الثاني من حيازتها حيازة هادئة ومستقرة.

ثالثاً: يلتزم الطرف الأول بعدم إجراء أي بيع أو هبة أو تنازل أو رهن أو ترتيب أي حق عيني أو شخصي أو اتخاذ أي إجراء قانوني يتعلق بالوحدة السكنية محل هذا العقد يتعارض مع حقوق الطرف الثاني، ويكون مسؤولاً عن كافة الأضرار المترتبة على مخالفة ذلك.

رابعاً: تسليم الطرف الثاني صورة رسمية أو صورة مطابقة لأصل من المستندات المتعلقة بالميراث وبصفته في التصرف، ومن بينها إعمال الوراثة، وسند ملكية المورث، وأي توكيلات أو عقود قسمة أو تخارج أو مستندات أخرى يستند إليها في هذا التصرف، وذلك بالقدر اللازم لإثبات الحقوق أو استكمال الإجراءات القانونية.

خامساً: متى اقتضى الأمر قانوناً أو اتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات نقل الملكية أو شهر التصرف أو إقامة دعوى صحة ونفاذ أو دعوى صحة توقيع، يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، وتقديم ما يكون تحت يده من مستندات الزمة، والتوقيع على الطلبات والإقرارات والمحركات التي تستلزمها تلك الإجراءات، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

سادساً: إذا كان تصرف الطرف الأول يستند إلى توكيل صادر من باقي الورثة، أو عقد قسمة، أو عقد تخارج، أو أي سند آخر، فيلتزم بالمحافظة على نفاذ هذا السند وعدم القيام بأي عمل يؤدي إلى انقضائه أو إلغاءه أو الحد من آثاره القانونية بما يضر بحقوق الطرف الثاني.

سابعاً: يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني فور علمه بأي نزاع أو مطالبة أو إجراء قضائي أو إداري يتعلق بحقوق الورثة أو بالوحدة السكنية محل هذا العقد، متى كان من شأن ذلك التأثير على حقوق الطرف الثاني أو على إجراءات نقل الملكية.

ثامناً: تنفيذ جميع الالتزامات الواردة بهذا العقد بحسن نية، والتعاون مع الطرف الثاني في كل ما يلزم لتنفيذ آثاره القانونية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

## المادة السادسة عشر: التزامات الطرف الثاني (المشتري)

يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد، وعلى الأخص ما يأتي:

أولاً: المحافظة على الوحدة السكنية محل هذا العقد واستعمالها استعمالاً مشروعاً يتفق مع الغرض المخصصة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه لها.

ثانياً: احترام حقوق الغير المرتبطة باستعمال الوحدة السكنية، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لاستعمالها، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ثالثاً: التعاون مع الطرف الأول في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تقديم ما قد يلزم من مستندات أو بيانات كلما كان ذلك إلزاماً لتنفيذ هذا العقد أو استكمال إجراءات نقل الملكية أو شهر التصرف أو إقامة دعوى صحة ونفاذ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

رابعاً: سداد الثمن والأقساط المستحقة - إن وجدت - في المواعيد المتفق عليها، وسداد الرسوم والضرائب والمصروفات التي يلتزم بها بموجب هذا العقد، وعلى الأخص ما ورد بالمادة العاشرة منه.

خامساً: عدم القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بإجراءات نقل الملكية أو التسجيل أو بحقوق الطرف الأول الناشئة عن هذا العقد، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يكن هذا التصرف جائزاً قانوناً أو بموافقة كتابية من الطرف الأول.

سادساً: تنفيذ جميع الالتزامات الواردة بهذا العقد بحسن نية، والتعاون مع الطرف الأول في كل ما يلزم لتنفيذ آثاره القانونية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

## المادة السابعة عشر: الفسخ والإخال بأحكام العقد

إذا أخل أي من الطرفين بأي التزام جوهري من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، جاز للطرف الآخر مطالبته بتنفيذ الالتزام عيناً متى كان ذلك ممكناً، أو المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار، وذلك دون إخلال بأي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

يُقصد بالإخلال الجوهري في تطبيق أحكام هذا العقد كل إخلال يترتب عليه استحالة أو تعذر أو تعطيل تنفيذ الغرض الأساسي الذي أبرم العقد من أجله، أو يترتب عليه حرمان أحد الطرفين من المنفعة الجوهرية المقصودة من هذا العقد، وعلى الأخص الحالات الآتية:

إخلال الطرف الأول (البائع) بالتزامه بنقل ملكية الوحدة السكنية أو استكمال الإجراءات اللازمة لذلك متى كان ذلك واجباً وفقاً 1. أحكام هذا العقد.

ثبوت عدم ملكية الطرف الأول للوحدة السكنية محل البيع أو عدم أحقيته في التصرف فيها أو ظهور حق سابق للغير يحول دون 2. انتقال الحقوق محل هذا العقد.

إخلال الطرف الأول بضمان التعرض أو الاستحقاق أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أو إخفاء واقعة جوهرية أثرت 3. في صحة التعاقد أو في حقوق الطرف الثاني.

امتناع الطرف الأول، دون سبب مشروع، عن تنفيذ الالتزامات الجوهرية المتعلقة بإجراءات التسجيل أو التوقيع أو تقديم 4. المستندات التي يوجبها هذا العقد أو القانون متى كان ذلك إلزاماً لإتمام نقل الحقوق.

تأخر الطرف الثاني (المشتري) عن سداد الثمن أو الأقساط في الأحوال التي رتب هذا العقد عليها حلول الأجل أو الفسخ أو أي 5. جزاء خاص.

تصرف أي من الطرفين في محل العقد أو في الحقوق الناشئة عنه بالمخالفة لأحكام هذا العقد بما يترتب عليه الإضرار بالطرف 6. الآخر.

كل حالة أخرى اعتبرها هذا العقد صراحةً إخلالاً جوهرياً أو رتب عليها أثراً خاصاً أو شرطاً فاسخاً أو جزاءً اتفاقياً. 7.

وفي غير الحالات التي ورد بشأنها شرط فاسخ صريح أو جزاء خاص بهذا العقد، فإذا استمر الإخلال الجوهري بعد إذار الطرف المخل كتابةً، ومنحه مهلة قدرها (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 30 يوماً من تاريخ وصول الإذار إلزالة أسباب الإخلال، جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد مع المطالبة

بالتعويض، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

وال يُعد تأخر أي من الطرفين في استعمال أي حق من الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون، أو عدم التمسك به في أي وقت، ينقض وفقاً لأحكام القانون.

نُزوال أو تنازل عنه، ويظل له الحق في استعماله في أي وقت ما لم يسقط أو

وتظل جميع الأحكام الخاصة الواردة بهذا العقد بشأن الشرط الفاسخ الصريح، أو حلول الأجل، أو البيع بالتقسيط، أو ضمان التعرض والاستحقاق، أو الالتزامات المتعلقة بنقل الملكية أو التسجيل أو أي جزاءات اتفاقية أخرى، نافذة وواجبة التطبيق كـل في نطاقه، دون تعارض مع أحكام هذه المادة.

آثار الفسخ

أولاً: إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة: يترتب على فسخ هذا العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيلتزم كل طرف برد ما يكون قد تسلمه من الطرف الآخر، وذلك بالقدر الذي تسمح به طبيعة الالتزامات المنفذة، ودون إخلال بأي آثار أو حقوق أو جزاءات خاصة نص عليها هذا العقد أو يقررها القانون.

ثانياً: الفسخ بسبب إخلال الطرف الأول (البائع): إذا كان الفسخ راجعاً إلى إخلال الطرف الأول بالتزاماته الجوهرية، التزم برد جميع المبالغ التي تسلمها من الطرف الثاني فوراً، مع تعويضه عما لحقه من أضرار مباشرة وما فاتته من كسب متى توافرت شروطه القانونية، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بضمان التعرض والاستحقاق أو أي ضمانات أخرى مقررة بهذا العقد أو القانون.

ثالثاً: الفسخ بسبب إخلال الطرف الثاني (المشتري): إذا كان الفسخ راجعاً إلى إخلال الطرف الثاني بالتزاماته الجوهرية، التزم برد الوحدة السكنية للطرف الأول بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناشئ عن الاستعمال المألوف، كما يلتزم بتعويض الطرف الأول عما يكون قد أصابه من أضرار، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالبيع بالتقسيط أو أي جزاءات اتفاقية أخرى واردة بهذا العقد.

رابعاً: الشرط الجزائي (إن تم الاتفاق عليه): إذا تضمن هذا العقد شرطاً جزائياً، استحق التعويض الاتفاقي بالقيمة المحددة به عند تحقق الحالة المتفق عليها، وذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة للشرط الجزائي في القانون المدني، وما تقضي به سلطة المحكمة المختصة في شأنه.

خامساً: استقال الأحكام الخاصة: ال يخل تطبيق أحكام هذه المادة بأي حالة خاصة نظمها هذا العقد، ويظل لكل شرط فاسخ صريح، أو جزاء اتفاقي، أو أثر قانوني خاص ورد في أي مادة من مواده، كامل الحجية والأثر في الحدود التي يجيزها القانون.

## المادة الثامنة عشر: القوة القاهرة والظروف الطارئة

اتفق الطرفان على تحديد الآثار القانونية المترتبة على حدوث أي قوة القاهرة أو ظرف طارئ يؤثر في الوحدة السكنية محل هذا العقد، وذلك وفقاً لأحكام الآتية:

1. مفهوم القوة القاهرة: هي قصد بالقوة القاهرة كل حادث استثنائي عام، غير متوقع، يستحيل دفعه أو تالفي آثاره، ويكون خارجاً عن إرادة الطرفين، ويترتب عليه هالك الوحدة السكنية أو استحالة الانتفاع بها كلياً أو جزئياً، ومن ذلك - على سبيل المثال - الحصر - الزلزل، والفيضانات، والحرائق العامة غير الناشئة عن فعل أو خطأ أحد الطرفين، والحروب، وما في حكمها، كما يقصد بالظروف الطارئة الحالات الاستثنائية التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً على نحو يجاوز الحد المعتاد، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
2. انتقال تبعة الهالك بعد التسليم: لما كانت الوحدة السكنية محل هذا العقد قد سُلِّمت إلى الطرف الثاني (المشتري) تسليمياً فعلياً وقانونياً، فإن تبعة هالكها أو تلفها بسبب قوة القاهرة أو سبب أجنبي الحق لتاريخ التسليم تنتقل إليه اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد، وال يكون له الرجوع على الطرف الأول (البائع) بطلب رد الثمن أو التعويض، ما لم يكن الهالك أو التلف راجعاً إلى سبب سابق على البيع، أو إلى عيب خفي، أو إلى إخلال أو ضمان يلتزم به الطرف الأول بموجب هذا العقد أو أحكام القانون.
3. القرارات الإدارية ونزع الملكية: ال تُعد من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، في تطبيق أحكام هذه المادة، القرارات أو الإجراءات الإدارية أو القضائية التي يكون سببها قائماً قبل إبرام هذا العقد، أو التي ترجع إلى مخالفات أو عيوب أو أوضاع قانونية أو تنظيمية سابقة على البيع، وفي هذه الحالة:

أ) إذا صدر قرار نهائي بالإزالة، أو بنزع الحيازة، أو بعدم جواز التصرف، أو بأي إجراء مماثل بسبب سابق على تاريخ هذا العقد كان الطرف الأول يعلم به أو كان من واجبه قانوناً الإفصاح عنه، التزم برد كامل الثمن الذي تسلمه، مع تعويض الطرف الثاني عن كافة الأضرار المباشرة التي لحقت به، وذلك دون إخلال بأي ضمان أو حق آخر مقرر بهذا العقد أو بالقانون.

ب) أما إذا صدر قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بعد إبرام هذا العقد، ولسبب ال يرجع إلى فعل أو خطأ أو إخلال من الطرف الأول، فتؤول الحقوق والتعويضات التي يقررها القانون إلى صاحب الحق فيها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، ويلتزم الطرف الأول، متى كان حضوره أو توقيعه الزماً بالتوقيع على الطلبات أو القرارات أو المستندات التي تتطلبها الجهات المختصة لتمكين الطرف الثاني من مباشرة حقوقه، وذلك دون مقابل وعلى نفقة الطرف الثاني.

4. الالتزام بالإخطار: يلتزم الطرف الذي يعلم بوقوع القوة القاهرة أو الظرف الطارئ بإخطار الطرف الآخر خلال مدة ال تجاوز (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15

أيام من تاريخ علمه بها، مع تقديم ما يتوافر لديه من مستندات أو أدلة تؤيد ذلك، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من آثارها متى كان ذلك ممكناً.

5. عدم الإخلال بالضمانات: ال يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة إعفاء الطرف الأول من أي مسؤولية أو ضمان ناشئ عن سبب سابق على البيع، أو عن أي من القرارات أو الضمانات أو الالتزامات الواردة بهذا العقد أو المقررة بموجب القانون، كما ال يترتب عليها المساس بحقوق الطرف الثاني في الرجوع بالتعويض أو بأي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

6. عدم اعتبار منازعات الميراث قوة القاهرة: ال تُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظرف الطارئ أي منازعة تتعلق بصحة إعمال الوراثة، أو بظهور وارث أو صاحب حق، أو الطعن على سند تصرف الطرف الأول، أو أي نزاع يتعلق بانتقال الحقوق بالميراث، وتظل هذه الحالات خاضعة لأحكام الضمان والقرارات والالتزامات الواردة بهذا العقد، ويتحمل الطرف الأول المسؤولية عنها متى كانت راجعة إلى سبب سابق على التعاقد.

## المادة التاسعة عشر: الإخطارات والموطن المختار

اتفق الطرفان على أن تكون جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والطلبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عنه صحيحة ومنتجة آثارها القانونية متى تمت بإحدى الوسائل المبينة في هذه المادة، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقوانين السارية.

1. الموطن المختار (الورقي): نبي عد العنوان المبين بصدر هذا العقد موطناً مختاراً لكل من الطرفين، وتوجه إليه جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات، سواء بطريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يجيزها القانون، وتنتج هذه المراسلات آثارها القانونية وفقاً لأحكام القانون.

2. البريد الإلكتروني: يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات عبر البريد الإلكتروني على العناوين الآتية:

بريد الطرف الأول (البائع):

بريد الطرف الثاني (المشتري):

ويُعتد بهذه المراسلات في الإثبات متى تمت وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لإثبات والمعاملات الإلكترونية، ويُعد ثبوت إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خالف ذلك.

3. تطبيق واتساب (WhatsApp): يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات والصور والملفات والتسجيلات الصوتية عبر تطبيق واتساب على الأرقام الآتية:

هاتف الطرف الأول (البائع):

هاتف الطرف الثاني (المشتري):

ويقر الطرفان بجواز الاستناد إلى تلك المراسلات في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورهما وسالمتها ونسبتها إلى مرسلها وفقاً لأحكام القانون، ويُعد ثبوت إرسالها إلى رقم الهاتف المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خالف ذلك.

4. تغيير بيانات الاتصال: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ على موطنه المختار أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المبين في هذه المادة، وذلك خلال مدة ال تجاوز (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يوم من تاريخ حدوث التعديل.

وإلى حين تمام هذا الإخطار، تُعد جميع الإخطارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بهذا العقد صحيحة ومنتجة آثارها القانونية، وال يجوز للطرف الذي لم يقم بالإخطار التمسك بعدم علمه بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها كان بسبب أجنبي ال يد له فيه.

5. وسائل الاتصال الأخرى: يجوز للطرفين الاتفاق كتابةً بعد توقيع هذا العقد على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية أو تقنية أخرى، وتكون لها ذات الحجية المقررة في هذه المادة من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

## المادة العشرون: القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه وآثاره القانونية، وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات، لأحكام القانون المدني المصري، وقانون الإثبات، وقانون المرافعات، وسائر القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.

2. الاختصاص المحلي: اتفق الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، على أن يكون الاختصاص المحلي بنظر جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو إنهائه أو المطالبة بأي حق ناشئ عنه، للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي المقررة قانوناً.

2. الدفع بعدم الاختصاص المحلي: يتنازل الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي متى أُقيمت الدعوى أمام المحكمة المشار إليها في البند السابق، مع بقاء قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي والقيمي خاضعة لأحكام القانون، وال يجوز الاتفاق على مخالفتها.

3. التسوية الودية قبل التقاضي: يلتزم الطرفان، قبل اللجوء إلى القضاء، بمحاولة تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمناسبته ودياً خلال مدة خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يوماً من تاريخ إخطار أحدهما الآخر بقيام النزاع، وذلك دون أن يُعد هذا الإجراء شرطاً لقبول الدعوى أو

سبباً لوقف أو انقطاع أو امتداد أي ميعاد مقرر قانوناً.

فإذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية خلال المدة المشار إليها، جاز لأي من الطرفين اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه، دون أن يترتب على عدم نجاح التسوية الودية سقوط أي حق أو الدفع بعدم قبول الدعوى.

## المادة الحادية والعشرون: الأحكام العامة

أولاً: وحدة العقد: نيّ عد التمهيدي، والبيانات الواردة بصدر هذا العقد، وكافة المالحق والجداول والمستندات المشار إليها أو المرفقة به، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكماً ومفسراً أحكامه، وتتمتع بذات الحجية القانونية المقررة له.

ثانياً: تعديل العقد: ال يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو الإضافة إليه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إلّا بموجب محرر كتابي موقع من الطرفين أو ممن يمثلهما قانوناً، وال يُعتد بين الطرفين بأي اتفاق أو تعديل أو تنازل يتم بالمخالفة لأحكام هذه الفقرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به القوانين السارية.

ثالثاً: استقال البنود: إذا قضي ببطال أو بعدم صحة أو بعدم نفاذ أي حكم أو بند من أحكام هذا العقد، كلياً أو جزئياً، فال يترتب على ذلك بطلان أو عدم نفاذ باقي أحكام العقد، وتظل نافذة وملزمة للطرفين متى كان العقد قابلاً للاستمرار قانوناً دون الحكم أو البند المقضي بطلانه أو بعدم نفاذه.

رابعاً: الاتفاق الكامل: نيّ قر الطرفان بأن هذا العقد، بما يشتمل عليه من مالحق ومستندات، يُمثل كامل الاتفاق النهائي بينهما بشأن محل التعاقد، ويلغي ويحل محل جميع المفاوضات أو المراسلات أو الاتفاقات أو التفاهات السابقة المتعلقة بذات محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بالحقوق أو الالتزامات التي تكون قد نُفذت قبل إبرامه.

خامساً: الإقرار بالعلم والرضا: نيّ قر الطرفان بأنهما قد قرأ هذا العقد وجميع مالحقه قراءة وافية، واطلعا على كافة بنوده، وفهما مضمونه وآثاره القانونية، ووقعوا عليه بإرادتهما الحرة الكاملة، دون إكراه أو غش أو تدليس أو استغلال أو أي عيب من عيوب الرضا، وبعد أن أُتيحت لكل منهما الفرصة الكافية لمراجعته والاستفسار عن جميع أحكامه.

سادساً: حساب المدد: اتفق الطرفان على أن جميع المدد والمواعيد الزمنية الواردة في هذا العقد تُحسب وفق التقويم الميلادي وبالأيام التقويمية، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

أما المدد المقررة لإلغاد أو الإنذار أو إزالة أسباب الإخلال أو الوفاء بالالتزامات بعد الإخطار، فتُحسب بأيام العمل الرسمية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك أو.

يقض القانون بخالفه.

سابعاً: مكان تحرير العقد: نُرر هذا العقد بمدينة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)، في تاريخ (البيان المثبت بجدول بيانات العقد).

ثامناً: التنازل الجزئي عن الحقوق: ال يُعد امتناع أي من الطرفين عن استعمال أي حق من الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو تأخره في استعماله تنازلاً عنه، كما ال يُعد استعماله لهذا الحق في مناسبة معينة مانعاً من استعماله في أي مناسبة الحققة.

تاسعاً: حسن النية: يلتزم الطرفان بتنفيذ هذا العقد وفقاً لمبدأ حسن النية، وبما يحقق الغاية المشتركة منه، وذلك في الحدود المقررة قانوناً.

## المادة الثانية والعشرون: المرفقات

تُعد جميع المستندات والمالحق المبينة أدناه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملة ومفسرة أحكامه، وتتمتع بذات الحجية القانونية المقررة له متى كانت موقعة من الطرفين أو أُشير إليها صراحةً في هذا العقد:

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري لكل من الطرفين. 1.

صورة إعالم الوراثة. 2.

صورة شهادة وفاة المورث. 3.

صورة سند ملكية المورث أو أي مستند يثبت حقه في الوحدة السكنية. 4.

صورة المستند القانوني الذي يستند إليه الطرف الأول في حقه في التصرف بالوحدة السكنية، بحسب الحالة المختارة بالمادة 5. التاسعة من هذا العقد، بما في ذلك التوكيل الرسمي، أو عقد القسمة والتراضي، أو عقد التخارج أو التنازل، أو عقد البيع أو التصرف الصادر من باقي الوراثة، أو أي سند قانوني آخر، مع صور أي مستندات أو عقود سابقة متعلقة بتسلسل التصرف، إن وجدت.

6. صور آخر إيصالات أو بيانات المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (الكهرباء - المياه - الغاز الطبيعي)، أو أي إفادات أو كشوف رسمية صادرة من الجهات المختصة، إن وجدت.

7. صورة رخصة البناء، أو مستند التصالح، أو أي مستندات تنظيمية أو إدارية أو هندسية متعلقة بالعقار، إن وجدت.

8. محضر استالم الوحدة السكنية، إن تم تحريره.

9. أي مالحق أو مستندات أو خرائط أو رسومات هندسية أو شهادات بيانات أو مستندات أخرى يتفق الطرفان على إرفاقها بهذا العقد ويوقعان عليها.

( في حالة البيع بالتقسيط )

10. جدول سداد الأقساط، إن وُجد، ويُرفق بهذا العقد في ملحق مستقل، ويُعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، ومكماً لمفسراً أحكامه، وتكون جميع البيانات والمواعيد والمبالغ الواردة به ملزمة للطرفين، وال يجوز تعديلها إلا بموجب محرر كتابي موقع من الطرفين. وفي حال وجود تعارض بين أحكام هذا العقد وأي من مرفقاته، تكون الأولوية لأحكام هذا العقد، ما لم ينص هذا العقد أو المرفق صراحةً على أن ذلك المرفق يعدل أو يستكمل حكماً محدداً من أحكامه.

### المادة الثالثة والعشرون: عدد النسخ

( نسخ أصلية متطابقة، تتمتع جميعها بذات الحجية القانونية، وتسلم كل طرف نسخة أصلية منه للعمل بموجبها 2 خُبر هذا العقد من عدد ) عند اللزوم.

ويجوز تحرير نسخ إضافية إذا اقتضت إجراءات التسجيل أو التقاضي أو التعامل مع الجهات الإدارية أو القضائية أو أي جهة مختصة ذلك، وتكون لهذه النسخ ذات الحجية متى كانت موقعة من الطرفين أو ممن يمثلهما قانوناً.

### المادة الرابعة والعشرون: التوقيعات

| الطرف الأول (البائع)      | الطرف الثاني (المشتري)     |
|---------------------------|----------------------------|
| حسام إبراهيم عبد الله     | محمود علي حسن              |
| التوقيع                   | التوقيع                    |
| البصمة                    | البصمة                     |
| الشاهد الأول - عند اللزوم | الشاهد الثاني - عند اللزوم |
| الاسم                     | الاسم                      |
| الرقم القومي              | الرقم القومي               |
| التوقيع                   | التوقيع                    |